



7.5.2026

Eduskunnan hallintovaliokunnalle

Eduskunnan hallintovaliokunnan lausuntopyyntö 4.5.2026 kokoukseen 11.5.2026

Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi

Hallintovaliokunta on pyytänyt Helsingin hallinto-oikeudelta lausuntoa hallituksen esityksestä HE 54/2026 vp. Hallinto-oikeus esittää lausuntonaan seuraavaa.

Hallinto-oikeus on antanut sisäministeriölle lausunnon luonnoksesta täksi hallituksen esitykseksi. Hallinto-oikeuden luonnoksesta esittämät huomautukset on otettu jatkovalmistelussa asianmukaisesti huomioon. Eräät muutokset voivat kuitenkin johtaa epätarkoituksenmukaiseen lopputulokseen liittyen luku- ja kirjoitustaidottomuuden osoittamiseen.

Hallituksen esitykseen on otettu jatkovalmistelussa ehdotus siitä, että luku- ja kirjoitustaidoton henkilö voisi suorittaa kansalaisuuskokeen suullisesti (1. lakiehdotuksen 25 g §:n 2 ja 3 momentit). Kysymys olisi erityisjärjestelystä, jonka käytöstä päättäisi Maahanmuuttovirasto sille esitetyn erillisen pyynnön perusteella.

Mahdollisuus suorittaa kansalaisuuskoe suullisesti on kytketty kansalaisuuslain kielitaidoedellytyksestä poikkeamiseen liittyvään 18 b §:n 3 momenttiin, jonka mukaan luku- ja kirjoitustaidottomuus osoitetaan hakijan suomen tai ruotsin kielen opettajan antamalla todistuksella. Hallinto-oikeus huomauttaa, että käytännössä voi olla epäselvää, millainen todistus on riittävä osoittamaan luku- ja kirjoitustaidottomuuden. Tällainen epäselvyys on tähänkin saakka voinut tulla arvioitavaksi kielitaidoedellytyksestä poikkeamisen yhteydessä (ks. esim. KHO 2017:3 ja KHO 2017:199). Puutteellinen tai selkeästi virheellisiä tietoja sisältävä taikka jonkun muun kuin laissa tarkoitetun opettajan antama todistus johtaa kansalaisuushakemuksen hylkäämiseen, kun kielitaidoedellytyksestä ei ole voitu poiketa.

Luku- ja kirjoitustaidottoman henkilön olisi uuden yhteiskuntatietoedellytyksen vuoksi jatkossa haettava paitsi poikkeamista kielitaidoedellytyksestä myös erityisjärjestelyitä kansalaisuuskokeen suorittamiseksi suullisesti. Siinä missä luku- ja kirjoitustaidottomuutta koskevan todistuksen oikeellisuutta ja riittävyttä arvioidaan kielitaidoedellytyksestä poikkeamisen kannalta vasta kansalaisuushakemusta ratkaistaessa, yhteiskuntatietoedellytyksen kohdalla vastaavantyyppinen arviointi tulisi tehtäväksi jo ennakollisesti päätettäessä

kansalaisuuskokeen suorittamiseen liittyvien erityisjärjestelyiden myöntämisestä. Tämä johtuu siitä, että kansalaisuuskoe olisi tarkoitus suorittaa ennen kansalaisuushakemuksen vireilepääntä.

Hallituksen esityksessä ei ole otettu kantaa siihen, onko tarkoitus, että Maahanmuuttoviraston erityisjärjestelyiden myöntämiseen liittyen tekemä luku- ja kirjoitustaidottomuuden arviointi sitoo virastoa, kun se myöhemmin arvioi kielitaitoedellytyksestä poikkeamisen edellytysten täyttymistä. Hallinto-oikeus pitää erityisjärjestelyitä koskevan arvioinnin ennakoitavan luonteen vuoksi perusteltuna ja kansalaisuutta hakevan henkilön kannalta selkeänä, että erityisjärjestelyiden myöntämisen kohdalla tehtävä esitetyn todistuksen arviointi olisi summaarista ja ettei erityisjärjestelyitä evättäisi kuin ilmeisesti riittämättömän tai vääränlaisen todistuksen perusteella. Maahanmuuttoviraston tulisi toisaalta voida arvioida todistuksen merkitystä täysimääräisesti myöhemmin kielitaitoedellytyksen kohdalla. Hakijan kannalta kielteisen myöhemmän arvioinnin ei kuitenkaan tulisi vaikuttaa siihen, että hakija olisi suorittanut kansalaisuuskokeen hyväksytysti suullisesti.

Edellä kuvatussa voisi seurata tilanne, jossa hakija täyttäisi yhteiskuntatietoedellytyksen, mutta kielitaitoedellytyksestä ei voitaisikaan poiketa eikä kansalaisuutta myöntää. Hakija voisi tällöin tavalliseen tapaan valittaa tällaisesta päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus esittää, että hallintovaliokunta selkeyttää asiaa edellä tarkoitetuilta osin mietinnössään.

Lausunnon on valmistellut hallinto-oikeustuomari Jatta Rinta-Hoiska.



Ylituomari

Ann-Mari Pitkäranta

Helsingin hallinto-oikeus
 Radanrakentajantie 5
 Helsinki 00520
 Puh.: 029 56 42000
 S-posti: helsinki.hao@oikeus.fi
 www.hehao.fi

